

1500345-74.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA MILANI

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... efetiva participação do réu no crime de tráfico e nada há nos autos há infirmar a lisura dos trabalhos policiais.

Além disso, o réu confessou o delito em juízo afirmando "que estava no tráfico há 5 meses; que morava na casa do adolescente há 4 meses; que ganhava cerca de R\$ 600,00/800 por mês" e que fazia em razão da falta de emprego diante a pandemia.

Portanto, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

2ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato-SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500345-74.2021.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500345-74.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2030642/2021 - DISE-

DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 16012102 - DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 9/21/501 - DISE-

DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 2030642 - DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

CLAUDIO JONATHAN VIEIRA DE LIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA MILANI

Vistos.

CLÁUDIO JONATHAN VIEIRA DE LIRA esta sendo processado como incurso no artigo 33, caput combinado com art. 40, VI da Lei 11.343/06 e art. 61, I e II, "j", do Código Penal, porque segundo narra a denúncia de fls. 01/02, no dia 02 de fevereiro de 2021, por volta de 17h15, em ocasião de calamidade pública1, em via pública, à Rua Dezessete, altura do numeral 01, Jardim Olga, Francisco Morato/SP, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar vendia drogas e trazia consigo: I) 114 (cento e quatorze) porções da droga conhecida como maconha, acondicionadas em papélotes, com massa bruta total de aproximadamente 65g (sessenta e cinco gramas); II) 37 (trinta e sete) porções da droga conhecida como cocaína,

acondicionada em invólucros plásticos, com massa bruta total de aproximadamente 74g (setenta e quatro gramas); III) 103 (cento e três) porções da droga conhecida como crack, acondicionada em microtubos plásticos, com massa bruta total de aproximadamente 267g (duzentos e sessenta e sete gramas), tudo conforme depoimentos prestados em sede policial, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação provisória de substância entorpecente e laudo de exame químico-toxicológico.

Às fls. 73/75 convertido o flagrante em prisão preventiva do acusado.

O denunciado foi notificado (fls. 143) e apresentou Defesa Prévia (fls. 190/192), arrolando as mesmas testemunhas da acusação.

O representante do Ministério Público desistiu da oitiva da vítima/testemunha D.L.D de O, sendo a pessoa de Gislaine Lopes de Oliveira a genitora/representante legal desta (fls. 197). A decisão de fls. 198/199 intimou a defesa para que se manifestasse sobre a não localização da vítima/testemunha D. L. de O., porém a defesa quedou-se inerte (fls. 202/203)

Em audiência houve o recebimento da denúncia com citação do réu e homologação da desistência da testemunha D. L. de O. Houve ainda a oitiva das demais testemunhas e o réu foi interrogado.

O Ministério Público, em alegações finais requer a procedência da ação nos termos da denúncia, vez que comprovada a autoria a materialidade. Quanto a dosimetria requer seja considerando que o réu ostenta um antecedente criminal por tráfico, na segunda fase presente a agravante da reincidência; presente também na segunda fase a atenuante da confissão; na terceira fase não há que se falar no redutor da Lei antidrogas, já que o réu possui antecedentes e é reincidente e ao final, regime prisional fechado compatível com a quantidade de pena.

A Defesa de Cláudio Jonathan Vieira de Lira pugnou pela sua absolvição por insuficiência probatória. Afirmar que o réu é um mero usuário de drogas e que estava no local dos fatos apenas para comprar e consumir entorpecentes e ainda não foi encontrado em atividade de traficância. Em caso de condenação requer substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Documentos juntados: auto de exibição/apreensão da droga e dinheiro (fls. 14/15); laudo de constatação da droga (fls. 18/20); laudo pericial químico toxicológico (fls. 107/108); guia de depósito judicial (fls. 105); folha de antecedentes (fls. 67/68); certidão de distribuições criminais (fls. 133/134).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas estão comprovadas pelos depoimentos prestados no curso do inquérito policial e em Juízo, bem assim, laudo de constatação preliminar da droga e laudo de exame de substâncias psicoativas, auto de apreensão da droga/dinheiro e guia de depósito de dinheiro apreendido.

A testemunha JOSÉ MARIA DE SOUZA foi ouvida na fase de inquérito (fls. 05) e afirmou que: "Na companhia de seu parceiro no desempenho de suas funções visando coibir o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, se deslocaram até o local dos fatos conhecido ponto de venda de drogas. Logo no início da rua há um campo de futebol ao lado, e ao final dele uma área composta por densa vegetação. Os usuários atravessam o campo até local de densa vegetação onde é realizada a venda.

Constatada a movimentação, a fim de realizar a abordagem, a equipe esperou um usuário atravessar o campo para realizar a compra e se deslocaram logo atrás deste e no momento em que o indivíduo identificado como CLAUDIO JONATHAN VIEIRA DE LIMA iria efetuar a venda ao usuário identificado como adolescente DERIK LOPES DE OLIVEIRA foi abordado e na posse de Claudio uma bolsa contendo 114 porções de maconha, 37 porções de cocaína e 103 porções de crack, além da quantia de R\$ 86,00 (oitenta e seis) reais em dinheiro. O investigado de pronto assumiu a autoria do delito". Em juízo afirmou: que o local trata-se de um campo de futebol, sendo que, o usuário atravessava o campo e entrava num mato, ficando no local observando por uns 10 minutos; que seguiram um adolescente usuário que se dirigia ao réu que

estava sentado embaixo de uma árvore, estando com a droga na mão, pronto para servir o adolescente; que a droga e dinheiro estavam numa sacola nas mãos do réu; que não conhecia o réu antes da abordagem; que do local em que estavam observando não era possível visualizar o réu; que não se recorda se o adolescente já tinha feito a compra até a abordagem, mas acredita que não pois foi tudo rápido; que com relação a bolsa/mochila preta, provável que tenha sido jogada fora, não se recordando; que a bolsa estava no colo do réu; que não se recorda o que adolescente falou sobre fatos, mas sim que ele confirmou que era usuário e estava indo pegar droga; que o réu confessou os fatos; que não se recorda se toda droga e dinheiro estava na bolsa/mochila apreendida;

A testemunha SÉRGIO BRANCO DE SOUSA também ouvida na fase policial (fls. 06) afirmou: "na companhia de seu parceiro foram até o local dos fatos a fim de reprimir o tráfico de drogas, haja vista tratar-se de local conhecido como ponto de vendas. Após breve campanha verificaram que logo no início da rua há um campo de futebol cercado por vegetação e no fundo do campo ocorreria a venda de drogas. A fim de passarem despercebidos esperaram um usuário atravessar o campo e foram atrás, até que surpreenderam CLÁUDIO JONATHAN VIEIRA DE LIMA na posse de uma bolsa 114 porções de maconha, 37 porções de cocaína e 103 porções de crack, além da quantia de R\$ 86,00 (oitenta e seis) reais em dinheiro o qual iria efetuar a venda ao então usuário identificado como adolescente DERIK LOPES DE OLIVEIRA". Em juízo afirmou: que foram diligenciar para combater o tráfico de drogas do local, tratando-se de campo de futebol e observaram que as pessoas se dirigiam ao local onde estava o réu e saíam rapidamente; que acompanharam um adolescente indo ao local e numa clareira viu o réu; que do local onde observavam não dava visão para o réu, tendo que caminhar um pouco pela trilha; que o réu estava numa clareira, um espaço no meio do mato e o adolescente indagou o réu para compra de entorpecente; que a bolsa apreendida estava na mão do réu, ou seja, solicitada a droga pelo usuário, ele virou e pegou a bolsa, estando com ela nas mãos no momento da abordagem; que o adolescente confessou que estava no local para comprar droga; que não conhecia o réu ou adolescente

A testemunha D. L. de O. foi ouvida na fase inquisitória (fls. 07) afirmando que: "Na presença de genitora, ora curadora, senhora GISLAINE LOPES DE OLIVEIRA, Rg. 44713187, declarou que é viciado em maconha há aproximadamente um ano; Que na data de hoje foi comprar maconha para seu uso na rua Dezessete, localizado no Bairro Jardim Olga, cidade de Francisco Morato da pessoa conhecida como alcunha de Jhon; Que iria adquirir uma "paranga" no valor de R\$ 5,00 (cinco reais); Que quando já estava próximo de Jhon para comprar a maconha foram abordados por Policiais Civis que se identificaram e presenciou o momento que os Policiais localizaram o entorpecente dentro de uma bolsa preta pertencente a "Jhon". Que os Policiais Civis deram voz de prisão para "Jhon" e posteriormente trouxeram todos para esta Delegacia Especializada". Houve a desistência de sua oitiva em juízo.

O réu CLÁUDIO JONATHAN VIEIRA DE LIRA exerceu o direito de permanecer calado (fls. 08). Em juízo afirmou: Que antes de praticar esse delito eu era ajudante de pedreiro; que com a pandemia acabou fechando mais espaço e fiquei sem serviço, e acabei realmente tendo que fazer isso contra a minha vontade, porque ou fazia ou passava necessidades; que estava morando de favor na casa desse menor que esta citado na denúncia; que exercia essa função porque morar na casa dos outros sem ter como auxiliar em nada é uma situação constrangedora; que eu tinha um certo conhecimento pelo fato de já ter praticado antes; mas foi falta de opção; que morava há 4 meses na casa do adolescente; que na casa ninguém trabalhava; que eu ajudava como podia; Que estava no tráfico há 5 meses, e que ali era o seu ponto; que ganhava cerca de R\$ 600,00/800 por mês; que o adolescente não estava no local para comprar droga, mas para perguntar se o réu tinha algum dinheiro para ajudar nas despesas da casa.

Portanto, as testemunhas de acusação apresentaram um depoimento coeso na fase policial, o qual foi reafirmado judicialmente.

Nesse sentido:

"Depoimentos de policiais. Presunção de idoneidade. São idôneos os depoimentos de policiais civil e militares, prestados na polícia e em Juízo, de forma coerente e

em harmonia com outros elementos probatórios existentes nos autos, podendo embasar decreto condenatório" (RJTJERGS 182/132).

É importante salientar que a lei penal não furta valor ao testemunho dos policiais segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos. Há de se levar em conta que o acusado e os policiais não se conheciam até então, de forma que estes não tinham motivos para acusá-lo leviana e gratuitamente.

Aliás, nem teria sentido conferir-lhes a lei determinada tarefa para depois, quando viessem prestar contas de sua atuação, negar-lhes valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não dizem a verdade:

"O depoimento de policial obedece os mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional" (TJSP, RT 752/586);

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18/02/97, DOU de 11/04/97, p. 189);

Como visto, os depoimentos dos policiais são claros quanto à efetiva participação do réu no crime de tráfico e nada há nos autos há infirmar a lisura dos trabalhos policiais.

Além disso, o réu confessou o delito em juízo afirmando "que estava no tráfico há 5 meses; que morava na casa do adolescente há 4 meses; que ganhava cerca de R\$ 600,00/800 por mês" e que fazia em razão da falta de emprego diante a pandemia. Portanto, demonstrado que o réu trazia a droga, o seu destino tem que ser analisado pelos demais elementos que cercam a questão.

No caso dos autos, a quantidade e variedade de droga apreendida (maconha e cocaína), a forma como estava dividida e embalada para pronta distribuição, o local dos fatos ser conhecido como ponto de tráfico, e ainda, o depoimento das testemunhas e confissão do réu levam à certeza de que este trazia drogas na ocasião para fins de mercancia, impondo-se, pois, a condenação.

Destaca-se que o crime de tráfico de entorpecente é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário, pelo que a simples conduta do réu, consistente em "possuir", "guardar" e "trazer consigo" a substância entorpecente, já é suficiente para caracterização do delito: A propósito: "Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para esta destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 990.09.088010-4 - 5ª Câmara Criminal - Campinas - v.u. - j. 03.09.09 - Rel. Des. Pinheiro Franco).

Também neste sentido:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663); "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (RT 729/542).

"Cabe ressaltar que para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária a prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os elementos indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da prisão para

evidenciar tal atividade ilícita". (TJ/SP - Apel. Crim. nº 990. 09.235417-5 - 14ª Câmara Criminal - Campinas - v.u. - j. 11.03.10 - Rel. Des. Fernando Torres Garcia).

Ressalta-se que no caso dos autos, as circunstâncias que cercaram os fatos, demonstram a traficância e não autorizam a eventual classificação da conduta como simples consumo pessoal (artigo 28, da Lei nº 11.343/06).

Resta, portanto, afastada a hipótese de desclassificação para o delito de uso.

Nesse sentido:

"DESCCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE USO - Inadmissibilidade - Quantidade e diversidade de entorpecentes - Conjunto probatório suficiente para ensejar o decreto condenatório - Inexistência de prova segura que autorizasse decretar nova definição jurídica da conduta." (TJSP, 16ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 990.08.080898-2, Des. Rel. Leonel Costa, j. 28/04/09).

E o fato de o acusado afirmar que é usuário de droga, não é suficiente para a desclassificação do delito de tráfico, sendo, repita-se à exaustão, a condenação de rigor: Cita-se como reforço de fundamentação:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP RJTJSP 101/498).

Desse modo, bem demonstrada se encontra a responsabilidade penal do réu pelo delito apontado na inicial, sendo de rigor a sua condenação. Em suma, demonstrado que o réu trazia consigo I) 114 (cento e quatorze) porções da droga conhecida como maconha, acondicionadas em papelotes, com massa bruta total de aproximadamente 65g (sessenta e cinco gramas); II) 37 (trinta e sete) porções da droga conhecida como cocaína, acondicionada em invólucros plásticos, com massa bruta total de aproximadamente 74g (setenta e quatro gramas); III) 103 (cento e três) porções da droga conhecida como crack, acondicionada em microtubos plásticos, com massa bruta total de aproximadamente 267g (duzentos e sessenta e sete gramas), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com intuito de comercialização.

Passo, pois, à dosagem da pena.

1.A) Pena-base: 5 anos de reclusão e, 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: Há determinação legal para que o magistrado considere na primeira fase de dosimetria da pena, a natureza/quantidade da droga, circunstâncias que indicam maior reprovabilidade da conduta do réu e por via de consequência, maiores danos à saúde pública. No caso dos autos, tratando-se de tráfico de maconha, cocaína e crack, entendo por exasperar a pena-base em 1/5, resultando em 6 anos de reclusão e 600 dias multa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: o réu é portador de maus antecedentes, conforme certificam os documentos de fls. 53/54 e 137/141 (processo 0004471-07.2010.8.26.0197, o que autoriza a exasperação da pena-base em 1/6. Assim considerando, resulta numa pena de 7 anos de reclusão e 700 dias multa.

Em se tratando de delito submetido a Lei de Drogas, o conteúdo do artigo 42 do diploma dispõe que: O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes do STF: vg. HC 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.299, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki.

Anoto que: a Cocaína é substância entorpecente, altamente viciante que afeta o sistema neurológico e imunológico de forma irreversível, e, além de transformações internas, o uso constante causa uma degradação física evidente; no que se refere ao crack - especialistas classificam como a terceira droga mais prejudicial ao usuário, apesar de ser derivado da cocaína, o crack, pelo fato de ser consumido por meio de fumo tem seus efeitos ainda mais potentes e duram períodos mais curtos, o

que gera o consumo de maiores quantidades; a heroína - é considerada como uma das drogas mais viciantes e perigosas do mundo pela OMS (Organização Mundial da Saúde) isso pelo seu alto nível de vício e dependência, ademais, diminui a frequência cardíaca o que caracteriza grande riscos de o consumidor sofrer uma overdose. Quanto a fração a ser aumentada, é sabido que não há previsão legal valorando o quantum, ficando a critério do magistrado analisando o caso concreto. Desta forma: "o magistrado fixa a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Rel^a. Min^a. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015).

B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: verifico que o réu confessou o delito, e praticou o crime em meio à Pandemia da Covid-19. Assim, presentes atenuante e agravante, compenso-as.

"Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias. (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Camilo Léllis, 4ª Câmara Criminal, j. 09/03/2021).

Verifico ainda que o réu é reincidente específico, conforme observado às fls. 135/136 (processo de execução 7000091-16.2016.8.26.0114 - 1ª VEC de Campinas), o que autoriza o aumento da pena em 1/4, passando, portanto, a 8 anos e 9 meses de reclusão, e 875 dias-multa.

O Superior Tribunal de Justiça entende ser admissível a exasperação em 1/4 quando se tratar de réu reincidente específico, como na hipótese em apreço. Precedentes.(HC 389518 SP 2017/0039232-8. T5 - QUINTA TURMA. P. DJe 19/05/2017. Relator Ministro RIBEIRO DANTAS).

"CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RÉU QUE OSTENTAVA DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO À ÉPOCA DOS FATOS SOB APURAÇÃO. BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DOCUMENTO APTO A COMPROVAR A REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DA PENA DE 1/4 PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA AUMENTO SUPERIOR A 1/3 PELA INCIDÊNCIA DA DUAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO. SÚMULA/STJ 443. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. "(HC 389518 SP 2017/0039232-8. T5 - QUINTA TURMA. P. DJe 19/05/2017. Relator Ministro RIBEIRO DANTAS).

C) Causas de aumento e de diminuição: afasto pois, a causa de aumento do artigo 40, VI, tendo em vista que não restou comprovado nos autos que o réu vendia as drogas à menor.

Não aplicável ao caso a causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343, razão pela qual torno definitiva a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, e 875 dias-multa. unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Anoto que reconheço a reincidência como agravante na segunda fase da dosimetria da pena, bem como para afastar a incidência da diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, curvando-me à jurisprudência majoritária dos Tribunais. Nesse sentido: RHC 121598 / SP - SÃO PAULO; RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS; Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI; Julgamento: 21/10/2014; Órgão Julgador: Primeira Turma. Ainda, podemos citar: HC 363761/ TO HABEAS CORPUS 2016/0191886-0; Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS (1181); Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA; Data do Julgamento 10/11/2016; Data da Publicação/Fonte DJe 18/11/2016.

O valor do dia-multa, em face da ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo que na espécie é de 1/30 do salário-mínimo, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/06. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

D) LIBERDADE: O acusado não faz jus ao apelo em liberdade em razão da prisão em flagrante, bem como, por ter permanecido preso durante a instrução pela decretação da sua prisão preventiva (fls. 55/57). Não faria sentido agora, com sentença condenatória, ficar solto, se a situação que motivou a sua prisão cautelar permanece inalterada (HC 867.918-3/3, 5ª Câ. Crim., Rel. Sérgio Rui, 6-10-2005, v.u., Voto n. 4069; HC 517.60/0-00, São Paulo, 13ª Câ. Crim., Rel. Lopes da Silva, 9-6-2005, v.u.; TJSP, RT 836/548).

E) REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA: O tráfico de entorpecentes é crime gravíssimo, pois a intenção do traficante é levar ao vício o maior número possível de vítimas. Além disso, cuida-se de delito equiparado aos hediondos, razão pela qual o réu deverá cumprir sua pena em regime fechado, como expressamente previsto no artigo 2º, II, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07. Acrescento ainda os fundamentos da dosimetria da pena.

F) SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS: Não estão presentes os requisitos do artigo 44, III, do Código Penal, conforme exposto na dosimetria da pena.

G) SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Não estão presentes os requisitos do artigo 77, II, do Código Penal, conforme exposto na dosimetria da pena.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu CLÁUDIO JONATHAN VIEIRA DE LIRA como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 c.c. artigo 61, II, "j" do Código Penal, fixando-a em 8 anos e 9 meses de reclusão, e 875 dias-multa, unidade igual a 1/3 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser cumprida nos termos da fundamentação.

Expeça-se mandado de prisão e guia de recolhimento provisória.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, ficando, nos termos do artigo 63 da Lei 11.340 decretada a perda da importância de R\$ 86,00 em favor da União, que deverá ser revertida diretamente ao Funad.

Libere-se certidão de honorários a favor da Defesa, na hipótese de nomeação pelo Convênio Defensoria Pública/Ordem dos Advogados do Brasil, no valor integral de tabela ou no equivalente a 70% (setenta por cento), se houver recurso.

Condeno, outrossim, o acusado ao pagamento de taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, "a", da Lei nº 11.608/03, observando-se o disposto no artigo 12 da Lei nº 1060/50.

P.I.C. Sentença registrada eletronicamente.

Francisco Morato, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA